

1501424-20.2021.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Pares Andreucci

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JUAN CARLOS BALDESSIN

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Pares Andreucci

VISTOS.

JUAN CARLOS BALDESSIN, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no Art. 33 "caput" d Lei 11.343/06, porque no dia 13 de setembro de 2021, por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

3ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campo, 55, Piracicaba - SP - cep 13417-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501424-20.2021.8.26.0599 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501424-20.2021.8.26.0599

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JUAN CARLOS BALDESSIN

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Pares Andreucci

VISTOS.

JUAN CARLOS BALDESSIN, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no Art. 33 "caput" d Lei 11.343/06, porque no dia 13 de setembro de 2021, por volta de 00h30min, na Avenida Miguel Caparros, próximo ao nº 480, bairro Água Branca, nesta cidade e Comarca de Piracicaba, trazia consigo, sem autorização e para fins de

venda ou entrega, de qualquer forma, a consumo de terceiros, 18 (dezoito) porções de cocaína, em sua formulação popularmente apelidada de "crack", e 11 (onze) invólucros, do tipo "Eppendorf", contendo cocaína, substâncias entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica.

Consta, também, que, na mesma data, hora e local, nesta cidade e Comarca de Piracicaba, o réu tinha em depósito, sem autorização e para fins de venda ou entrega, de qualquer forma, a consumo de terceiros, 91 (noventa e uma) porções de cocaína, em sua formulação popularmente apelidada de "crack", e 29 (vinte e nove) invólucros, do tipo "Eppendorf", contendo cocaína, substâncias entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica.

Regularmente notificado para responder à acusação por escrito (fls. 86), foi apresentado pelo réu defesa preliminar de fls. 95/105

A denúncia foi recebida em 04/11/2021 (fls. 107/108).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas comuns, sendo o réu interrogado em seguida.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram suas alegações finais.

Foi proferida sentença com o réu sendo condenado a uma pena de cinco anos de reclusão, mais o pagamento de quinhentos dias-multa, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

A sentença foi confirmada pelo v. Acórdão de fls. 271/278.

Em sede de habeas corpus, foi reconhecido ao réu pelo Col. STJ o direito ao redutor previsto pelo artigo 33, § 4º, da Lei de Tóxicos, com determinação de readequação da pena em primeiro grau (fls. 295/301).

É o breve relato.

Passo a dosagem da pena do acusado.

Embora primário, o réu foi novamente preso em flagrante nestes autos pouco mais de trinta dias depois de alcançar a liberdade no processo 1501046-64.2021.8.26.0599 (fls. 33).

Além disso, o réu ostenta diversas passagens por atos infracionais, inclusive duas execuções de medidas sócio-educativas (fls. 5), a demonstrar sua reiteração nas condutas descritas nesses autos e a inviabilidade de aplicação do redutor previstos pelo artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Assim, o redutor previsto pelo artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, partindo da pena base já fixada, não é de ser aplicado em sua totalidade, dada a personalidade do réu voltada para a prática de ilícitos.

A pena do réu será, pois, fixada definitivamente em dois anos e seis meses de reclusão, mais o pagamento de duzentos e cinquenta dias-multa.

Ante o exposto, em cumprimento à determinação contida no acórdão de fls. 296/301, fixo a pena do acusado JUAN CARLOS BALDESSIN (RG: 56935594, filho de Helton Carlos da Silva Baldessin e Gislaine Colina Baldessin) em dois anos e seis meses de reclusão, mais o pagamento de duzentos e cinquenta dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Aquele que se envolve com o tráfico de drogas atenta de forma grave contra a sociedade, pois sua ação destrói famílias, onera o sistema de saúde do Estado e ainda fomenta a prática de crimes patrimoniais.

Assim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos traz ao agente sensação de impunidade que estimularia a continuidade da prática delitiva.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, ressalvada posição pessoal em sentido contrário, acolho, em prol de uma segurança jurídica necessária para o bom funcionamento do Estado Democrático de Direito, a posição adotada por nossos tribunais superiores no sentido de que o chamado tráfico privilegiado não se insere dentre o rol dos crimes equiparados aos hediondos.

Assim, em se tratando de ré primária, entendo suficiente a fixação do regime aberto para o início de cumprimento da pena corporal ora fixada.

Diante do tempo de prisão já cumprido, poderá o réu recorrer desta em liberdade.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Fica mantida, no mais, a sentença recorrida.

P.I.C.
Piracicaba, 23 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA